

记后5个工作日内，钮某一方支付管甲一方本次股权转让款8700万元，同时释放保证金500万元，合计9200万元，其中3000万元由钮某一方代为偿还钮某一方经营期间结欠银行的贷款；自交割日起整一年，管甲一方如无隐性债务产生（如有，则相应扣除），钮某一方再行支付余款1000万元，钮某一方支付该余款的同时，应承担一年期利息60万元。双方同意，本协议约定的交割日前，目标公司的经营风险及债权债务由管甲一方承担。暂定财务交接基准日为股权交割日。同时，双方还约定目标公司投资项目的环评，以及码头的环评报告自全部出具起5个工作日内签订正式股权转让协议；签订本框架协议后，由管甲一方或目标公司按约定时间完成约定的行政许可（附清单，略）……上述行政许可的获得将直接影响到股权转让后目标公司的正常运行，也是双方签订本协议的前提条件，项目环评和码头环评以及港口经营许可证的手续必须得到钮某一方的确认，如在约定时间内无法完成，钮某可据此解除本协议并要求退还保证金。关于违约责任，若一方违约，在不影响守约方在本协议下其他权利的情况下，守约方有权采取如下一种或多种救济措施以维护其权利：（1）要求违约方实际履行。（2）暂时停止履行义务，待违约方违约情形消除后恢复履行；守约方根据此款规定暂停履行义务不构成守约方不履行或迟延履行义务……（3）要求违约方赔偿守约方的经济损失……自本协议签订后，管甲一方不得与任何第三方就本协议约定的股权或股权所对应的资产进行转让磋商或签订协议，若管甲一方违反此约定，应承担保证金3倍（1500万元）的固定违约金。如钮某一方逾期支付转让款，7天内钮某一方应承担每天万分之三的违约金；超过7天，视为钮某一方根本性违约，应承担应付金额20%的惩罚性违约金。本协议签订后，钮某一方在管甲一方完备合同约定的行政许可的情况下放弃该项目的股权转让，则视为放弃500万元保证金并支付1000万元惩罚性违约金等。该协议签订后，钮某一方支付了500万元保证金。

后因行政规划问题，管甲一方未在约定期限内完成约定的行政许可，管甲一方提出解除合同，但钮某一方不同意解除，认为其已经为履行股权转让协议作出了无法逆转的商业安排，如解除合同则损失巨大，提出展期履行，并将配

合管甲一方继续完成行政许可相关事务。但管甲一方在未与钮某一方达成解除合意的情形下另行与李乙一方就上述股权签订了《股权转让协议》，该协议约定的转让价格低于《股权转让协议（框架）》。现股权已经变更至李乙一方名下。钮某一方遂向法院起诉要求撤销管甲一方与李乙一方于2022年12月5日签订的《股权转让协议》，要求管甲一方继续履行与钮某一方签订的《股权转让协议（框架）》，管甲一方赔偿违约金1500万元及律师费200万元，李乙一方向钮某一方承担连带赔偿责任等。

【案件焦点】

管甲一方向钮某一方赔偿的违约金应如何确定。

【法院裁判要旨】

江苏省宜兴市人民法院经审理认为：管甲一方单方解除协议，与他人签订股权转让协议已构成违约，应承担违约责任。合同约定原股东管甲一方承担保证金3倍（1500万元）的固定违约金，属约定过高，钮某一方也未提交证据证明其损失，对管甲一方要求调整的主张依法予以采信，酌定承担违约金500万元，并返还保证金500万元。同时，钮某一方主张律师代理费符合合同约定，但法院确定的管甲一方承担的违约金已带有惩罚性，已能够弥补钮某一方的律师费损失，钮某一方要求管甲一方赔偿律师费200万元的主张依据不足，依法不予支持。

江苏省宜兴市人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百四十七条、第一百四十八条、第一百四十九条、第一百五十条、第一百五十四条、第四百六十五条、第五百零九条、第五百八十条、第五百八十五条之规定，判决如下：

一、管甲一方于本判决发生法律效力之日起十日内返还钮某一方保证金500万元；

二、管甲一方于本判决发生法律效力之日起十日内赔偿钮某一方违约金500万元；

三、驳回钮某一方的其他诉讼请求。

钮某、俞某、钱某、管甲、管乙、杨某、孙某、李甲均不服一审判决，提起上诉。江苏省无锡市中级人民法院经审理认为：双方明确自案涉框架协议签订后，管甲一方不得与任何第三方就该协议约定的股权或股权所对应的资产进行转让磋商或签订协议，若管甲一方违反此约定，管甲一方各股东连带承担保证金3倍（1500万元）的固定违约金。（1）该约定明确具体，双方均有预期。从双方合同约定及具体履行情况而言，相关项目行政许可的获得将直接影响到股权转让后目标公司的正常运行，也是双方签订案涉框架协议的前提条件。因此，双方可以预见到，该协议签订后，双方为项目获得行政许可将积极推进，投入人力财力，同时也存在机会成本以及股权对应资产的溢价等因素。（2）该违约金的约定具有对等性。双方同时约定如钮某一方在完成相关行政许可的情况下放弃本项目的股权转让，则视为放弃500万元保证金并支付1000万元惩罚性违约金。双方对于根本违约行为的惩罚性违约金约定是相当的，权利义务是对等的。（3）双方基于如一方存在根本性违约，则守约方将遭受难以量化的损失，因此综合确定了1500万元的固定违约金，与双方交易资产总额10200万元相比，并不存在过高需要调整的情形。而关于律师费损失，该1500万元的固定违约金已经充分考虑了守约方的各种损失，足以涵盖200万元律师费损失，不再重复支持。

江苏省无锡市中级人民法院按照《中华人民共和国民法典》第一百四十七条、第一百四十八条、第一百四十九条、第一百五十条、第一百五十四条、第四百六十五条、第五百零九条、第五百八十条、第五百八十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

一、维持江苏省宜兴市人民法院（2023）苏0282民初3373号民事判决第一项；

二、撤销江苏省宜兴市人民法院（2023）苏0282民初3373号民事判决第二项、第三项；

三、管甲一方于本判决发生法律效力之日起十日内赔偿钮某一方违约金1500万元；

四、驳回钮某一方的其他诉讼请求。

【法官后语】

随着社会经济发展和商业模式成熟，股权转让成为商事活动中常见交易模式，交易双方在确定股权价值时往往会考虑多种因素。对封闭公司而言，资产价值评估方法较常用，一旦资产因市场或政策因素波动，易出现“一物两卖”的不诚信行为，构成根本违约，影响市场交易安全与稳定。在违约金问题上，《中华人民共和国民法典》延续了之前合同法律规范采用的“以补偿性为主、以惩罚性为辅”原则。但在审判实践中，因市场交易类型多样，许多损失难以量化，存在违约金调整条款适用机械的情况，部分判决仅重视违约金补偿功能，忽视惩罚功能，致使失信方违约成本降低，守约方守约成本增加。本案综合考量了双方当事人的预期，违约方的违约程度，守约方为履行合同投入的人力、物力、财力以及机会成本和资产的溢价等因素，采信了双方约定的违约金，未对其进行调整，对资产或股权投资领域的相关纠纷具有一定的借鉴意义。

一、违约方向守约方承担的违约金应当符合可预见性原则

《中华人民共和国民法典》规定了违约金的可预见性原则，即违约方赔偿守约方损失的赔偿额不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。通常交易双方在缔约合同时能够预见到的违约损失一般为实际损失和预期利润损失，而在实际交易中，为保障合同顺利履行或减少合同一旦出现违约行为时估算守约方损失的成本，合同双方往往会在合同中约定违约金条款。经过双方充分平等协商的违约金条款一般均能符合双方当事人的预期。本案中，双方当事人在缔约时，预见到可能因资产价值的上升导致转让方违约，针对此违约情形特别约定了1500万元违约金，对此，管甲一方对于一旦出现“一物两卖”，将承担1500万元违约金应当有心理预期。

二、违约金条款应当经过充分、平等磋商

我国法律对于违约方赔偿损失采取“填平原则”，即违约赔偿原则上以守约方的损失为限，即便是双方当事人自愿约定的违约金条款，其惩罚性也只能作为辅助而酌定考虑，一旦违约金约定过高，法院即可以依据当事人的请求予

以调整。其本质是为了保护合同双方当事人权利义务的对等性，避免处于强势地位的一方当事人利用优势地位任意约定高额违约金或单方违约金。本案中的股权转让框架协议，管甲一方作为出让方主要义务即为转让股权，而钮某一方作为受让人其主要义务即为支付股权转让对价。因此，双方在合同中对于双方一旦违反各自的主要义务约定了违约责任，且违反该主要责任之违约金金额一致，显然双方的缔约地位及权利义务是对等的，该违约金条款是经过平等磋商的，不存在显失公平的情形。

三、守约方预期利益难以确定的，应当综合认定

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》第六十二条规定，非违约方在合同履行后可以获得的利益难以根据该解释第六十条、第六十一条的规定予以确定的，人民法院可以综合考虑违约方因违约获得的利益、违约方的过错程度、其他违约情节等因素，遵守公平原则和诚信原则。

首先，股权的价值确定存在多重因素，如有形资产价值、无形资产价值、市场前景、品牌溢价等，其投资机会的丧失导致的损失难以量化。本案中，从双方合同约定内容而言，涉及投资项目、码头资质等有形资产价值和无形资产价值，难以在市场上按照替代履行原则参考确定守约方的预期利益损失。

其次，管甲一方的违约过错较大。虽然管甲一方因行政规划原因未在双方约定的期限内完成行政许可，但钮某一方对此亦无任何过错，且表示同意展期履行，并配合管甲一方继续推进行政许可手续的办理。在此情形下，管甲一方擅自将股权转让给了第三方，且与第三方约定转让价格低于转让给钮某一方的价格，显然不合理，也导致了本案中无法参考违约方违约获利这一因素。事实上，本案在审理过程中，钮某一方明确希望继续履行原框架协议，在此情形下愿意放弃违约金的主张，从侧面可以证明钮某一方机会成本等损失或继续履行的可得收益至少不低于1500万元违约金。

最后，双方约定的违约金具有履行保证的意思表示。双方约定，钮某在框架协议签订后的5个工作日内支付500万元保证金至共管账户，完成股权交割

后与首笔股权转让款一并释放。但如任意一方根本违约导致案涉股权转让目的无法实现，则均应当承担三倍保证金的违约责任。虽然该协议中并未明确约定定金罚则，但事实上该保证金罚没及翻倍赔偿约定已然具有履约保证之意。根据《中华人民共和国民法典》第五百八十六条之定金罚则的规定，定金不能超过主合同标的额的百分之二十，此处的主合同标的额的百分之二十并不需考量守约方的实际损失或预期利益损失。案涉框架协议中股权转让价款合计10200万元，1500万元的违约金尚未超过主合同标的的15%，不足以构成“过分高于”损失需要调整的情形。

编写人：江苏省无锡市中级人民法院 钱菲 王俊梅 胡伟

名为股权转让实为建筑资质转让的合同无效

—— 某企业管理公司诉某集团公司股权转让案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

福建省福州市中级人民法院(2023)闽01民终10057号民事判决书

2. 案由：股权转让纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):某企业管理公司

被告(上诉人):某集团公司

【基本案情】

2020年4月3日，某集团公司(甲方、出让方)与某企业管理公司(乙方、受让方)签订《股权转让协议》。协议载明：鉴于某建设工程公司即某集

团公司的母公司拥有地基基础工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级的建筑企业资质，经甲乙双方协商一致，乙方成立母公司的全资子公司即目标公司，甲方拥有目标公司的资质转移至目标公司后，将目标公司的100%股权转让给乙方。乙方负责目标公司的成立与资质吸收事宜，其过程中发生的一切费用与相关责任均由乙方承担。甲方已取得目标资质。协议约定：股权转让金额总价650000元。第一期转让款为190000元，签订合同当日，乙方向甲方支付定金，甲方已确认收到乙方定金。第二期转让款为460000元，在甲方收到乙方定金起40个工作日内支付，甲方无条件配合乙方完成股权变更。协议还就包括保密义务、违约责任在内的其他事项作了约定。合同签订后，某企业管理公司向某集团公司指定账户转款190000元。

某企业管理公司经营范围包括：企业管理咨询服务、房屋建筑工程、建筑装饰工程、钢结构工程等。某集团公司经营范围包括：一般项目：企业管理咨询、信息技术咨询服务等；许可项目：职业中介活动、建设工程施工等。某建设工程公司经营范围包括：市政道路工程施工、园林绿化施工、房屋建筑工程施工、钢结构工程施工等。双方均确认，案涉《股权转让协议》中约定的目标公司福建闽邦建设有限公司于2020年4月23日成立，登记为某建设工程公司的全资子公司。

【案件焦点】

涉建筑资质转移的《股权转让协议》的法律效力如何认定。

【法院裁判要旨】

福建省福州市鼓楼区人民法院经审理认为：建筑活动事关公共安全，应由具备相应资质等级条件的单位实施，故我国建筑行业一直实行严格的资质准入制度。本案中，《股权转让协议》第一条即明确，由某企业管理公司成立某建设工程公司的全资子公司即目标公司。某建设工程公司拥有地基基础工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级的建筑企业资质，资质转移至目标公司后，再将目标公司的100%股权转让给某企业管理公司。某企业管理公司负责目标

公司的成立与资质吸收事宜。某集团公司在《股权转让协议》第二条中“保证”某建设工程公司拥有的资质及证书编号，并保证无条件配合某企业管理公司对目标公司的股权变更、分立转让等事项。事实上，协议签订后，目标公司亦成立，且登记为某建设工程公司的全额子公司。由此可知，协议的实质内容为通过有相关建筑资质的公司某建设工程公司设立全资子公司（目标公司），将相应资质剥离给子公司，再对该子公司的股权进行转让，从而达到让原并不具备资质的某企业管理公司取得建筑行业相应资质的目的。该行为违反了《中华人民共和国建筑法》第六十六条“建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级”之规定，且将严重影响建筑市场的正常秩序，危及公共安全。综上，法院认为，某企业管理公司与某集团公司签订《股权转让协议》欲通过股权转让的方式，实现母子公司的资质分立，以达到资质买卖的目的，该行为不仅破坏了建筑行业相关规章制度所确定的市场主体的准入条件，亦违反了建筑行业对市场主体经营行为的监管，属于违背公序良俗的民事法律行为。该行为亦违反了《中华人民共和国建筑法》第六十六条规定，属于违反法律强制性规定的行为，应认定无效。合同无效，因该合同取得的财产，应当予以返还。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方均有过错的，应当各自承担相应的责任。故，某企业管理公司已向某集团公司支付的款项190000元，某集团公司应当予以返还。

福建省福州市鼓楼区人民法院判决如下：

一、某企业管理公司与某集团公司于2020年4月3日签订的《股权转让协议》无效；

二、某集团公司于本判决生效之日起十日内向某企业管理公司返还190000元，并赔偿资金占用的利息损失（以190000元为基数，按照年利率3.65%标准，自2023年3月15日起计至款项实际清偿之日止）；

三、驳回某企业管理公司的其他诉讼请求。

某集团公司不服一审判决，提起上诉。福建省福州市中级人民法院同意一

审法院的裁判意见。

福建省福州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

从外在表现而言，公司股权转让受公司法保护，任何股权变动均会致使资产控制状态发生改变。双方通过股权的转让这一方式进而实现对建筑资质的转移和利用，并不影响股权转让合同本身的性质。因此，涉建筑资质股权转让合同形式与内容均不违反法律规定。但是，由于建筑活动事关公共安全，不能仅通过形式审查认定涉建筑资质的股权转让合同的效力。在涉及国家监管的领域，或可能破坏公共利益和秩序的情形下，应当运用穿透式审判思维审理此类案件。应准确把握“穿透”的作用范围。第一，穿透表面合意。为了确定真实的基础法律关系和法律事实，应突破合同字面意思而确定当事人的真实意思表示。第二，穿透合法外衣。应当审查当事人真实意图和实际行为，如果认为合法行为属于当事人通谋假意，则可以穿透否定当事人所主张的合法外衣。第三，穿透诉讼请求。若当事人诉请在法律上不完整或不准确，则应坚持尽可能一次性、实质性化解纠纷理念。

从法律、行政法规的强制性规定来看，在本案的股权转让合同中，受让公司本质上利用了目标公司的独立法人人格，从而对目标公司的建筑资质进行实际的交易，规避了建筑资质不能转让的规定。此外，由于上述操作规避了建筑法相关法律法规，破坏了建筑领域的交易秩序，不利于建筑行业的监管。从行业的监管规则及交易秩序两个方面来考量，案涉股权转让合同违反了社会的公共利益，应当认定为无效。

实践中，股权转让与建筑资质转让在实际效果上具有趋同性。认定涉及建筑资质的股权转让合同性质对于判断合同效力至关重要。如何正确识别名为股权转让实为建筑资质转让合同，主要应考虑以下几个事实：

一是合同目的。结合下列因素判断合同目的：（1）合同标的物，即判断合

同真实标的物是否为建筑资质。如本案中合同中明确约定“资质转移”等事项，可认定为标的物为建筑资质。(2)股权转让比例。通常情况下，股权转让的比例直接决定了股权受让方对目标公司的实际控制权，从而决定受让方可否以其自身意志利用建筑资质。因此，股权转让的比例在某种程度上可以作为判定股权转让双方的真实意思的重要考量因素。本案中，某企业管理公司受让目标公司100%的股权，即完全取得目标公司控制权。结合合同条款，可以认定案涉协议目的为建筑资质转让。

二是合同履行效果。工程资质与建筑企业本身具备明显的依附性和不可轻易分离的特点，因此，考虑涉及建筑资质的股权转让合同履行后，相关建筑资质是否实质从原企业剥离或分立至未达到相关资质要求的企业，是判断股权转让合同性质的重要参考因素。履行效果则取决于建筑资质价值占目标公司整体价值的比重。在具体案件中，目标公司系为转移资质而专门设立的。当有建筑资质的母公司对外转让目标公司股权时，股权受让方基于目标公司拥有的建筑资质决策购买股权，本质上实现建筑资质转让的效果。建筑资质的价值在目标公司的总资产中所占比例越大，该股权转让合同的性质越有可能界定为建筑资质转让合同。本案即属于此类情形。

编写人：福建省福州市鼓楼区人民法院
叶培欣

目标公司未完成减资程序而无法履行 回购义务时，不当然承担违约责任

——李某诉某科技公司、刘甲请求公司收购股份案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第三中级人民法院(2024)京03民终1168号民事判决书

2. 案由：请求公司收购股份纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 李某

被告(上诉人): 某科技公司

被告(被上诉人): 刘甲

【基本案情】

2016年7月18日，武某与李某签订《股权转让协议》，约定：武某将其在某科技公司部分认缴出资300万元占注册资本15%的股权以300万元价格转让给李某。

后刘甲、武某、刘乙与某机器人系统公司、李某签订《补充协议书》，约定：(1) 李某出资300万元，占15%；(2) 股权转让以及股东会决议签署后3个工作日内，李某向某科技公司指定账户支付股权转让金150万元，同时其他股东协助其完成公司章程的变更。待工商局股权变更完成生效日起3个工作日内，李某向某科技公司指定的账户支付剩余股权转让金150万元等。

2016年7月18日，某科技公司召开股东会，全体股东出席，形成决议：

同意由刘甲、武某、刘乙、某机器人系统公司、李某组成新一届股东会并重新 确认股权，李某以货币方式出资300万元占注册资本的15%并同意修改后的 章程。

2019年11月20日，李某、某科技公司、刘甲、刘乙、武某、某机器人系 统公司签订《退股协议》，约定：（1）全体股东同意李某退出持有的某科技公 司全部股权。（2）李某退出某科技公司股权的方式：①某科技公司回购李某股 权并减少注册 资本或以转让他人的方式完成退股。②在减资过程中，如果某科 技公司、刘甲找到第三方受让人，某科技公司可终止减资程 序，改由他人受让 李某股权而完成李某退股，并在上一款约定的减资程序完成时限内完成股权转 让变更登记手续。（3）李某退股对应的退股款为300万元，分6期支付，最后 一期为2021年6月30日支付50万元 … … （6）某科技公司在本协议签订后90 个工作日内完成回购及减资或寻找到接受甲方股权的 受让方并完成股权转让的 变更登记手续，此外，《退股协议》还约定了其他内容。

2019年11月20日，某科技公司召开股东会会议，并形成决议：（1）公司 减资300万元或者以第三方受让的方式同意李某退出公司股东；（2）即日起办 理相关手续。

2022年12月2日，李某向刘甲邮寄《律师函》，要求某科技公司向李某支 付全部退股款本金共计300万元，并按《退股

协议》之约定支付逾期付款利息，同时尽快办理相关退股手续。

庭审中，某科技公司表示因公司负债无法完成减资程序，故无法回购李某的股权，此外部分某科技公司的股权在2017年12月29日至2020年12月28日被司法冻结，也导致某科技公司无法为李某办理减资手续。故李某诉至法院，要求某科技公司回购李某股权，并支付利息，并要求刘甲承担连带保证责任。

【案件焦点】

目标公司未完成减资程序而无法履行回购义务时，是否应支付违约金。

【法院裁判要旨】

北京市通州区人民法院经审理认为：本院认为，根据已经查明的事实，李某与某科技公司、刘甲等签订《退股协议》，实质为股东与公司之间双方自愿达成的回购协议，《全国法院民商事审判工作会议纪要》“二、关于公司纠纷案件的审理”的“5. 【与目标公司‘对赌’】”中规定，“投资方请求目标公司回购股权的，人民法院应当依据《公司法》第35条关于‘股东不得抽逃出资’或者第142条关于股份回购的强制性规定进行审查。经审查，目标公司未完成减资程序的，人民法院应当驳回其诉讼请求”。根据上述规定，某科技公司虽与李某签订《退股协议》，但李某请求目标公司回购股份，必须以目标公司完成减资程序为前提。在某科技公司没有履行减资程序以保护债权人利益的情况下，李某无权直接要求某科技公司收购自己公司的股份，构成法律上一时履行不能。但这不影响某科技公司承担迟延履行责任，即按《退股协议》约定，某科技公司应向李某支付逾期付款利息损失，利息损失的起算时间应自每笔款项的应付款日的次日开始计算，利息标准调整按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款利率的四倍计算。

北京市通州区人民法院依据《中华人民共和国民法典》第六百九十二条、第七百零一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

一、被告某科技公司给付原告李某利息损失，于本判决生效之日起七日内付清；

二、驳回李某的其他诉讼请求。

李某、某科技公司均不服一审判决，提起上诉。北京市第三中级人民法院经审理认为：关于某科技公司是否应当给付李某逾期利息。某科技公司退还李某出资款的前置条件即完成减资程序，现某科技公司未完成减资程序，某科技公司退还李某出资款的条件尚未成就，暂不承担退还出资款的责任，亦不应当承担给付逾期利息的责任。诉讼中，李某主张，某科技公司未依约如期完成减资程序存在过错，构成违约，理应承担违约责任，应当根据《退股协议》的约定给付李某逾期利息。对此，法院认为，李某的该主张不能成立。理由如下：

首先,《退股协议》并未约定某科技公司未依约完成减资程序的,应当承担何种违约责任。其次,李某作为某科技公司股东知晓公司经营困难,对外负债达两千余万元,其应当知晓公司存在难以依法进行减资的风险。最后,李某与某科技公司的关系在受到合同相关法律规定的调整的同时亦应受到公司法相关规定的调整,李某主张某科技公司承担违约责任,亦不得违反《中华人民共和国公司法》第三十五条“股东不得抽逃出资”的强制性规定。李某要从某科技公司获得金钱补偿,仅能从公司可分配利润中支付,否则将构成抽逃出资。综上,一审判决某科技公司自每笔款项的应付款日的次日开始,向李某支付逾期付款利息损失不当。

北京市第三中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项规定,判决如下:

一、撤销北京市通州区人民法院(2023)京0112民初3040号民事判决第一项;

二、驳回李某的全部诉讼请求。

【法官后语】

本案的争议焦点之一为未完成减资程序而无法履行回购义务时,是否应当承担违约责任。实践中对此仍存有争议。

支持承担违约责任的理由主要在于:(1)各方在签订相关协议时,应对己方能否履行相应义务有合理预期并如实履行,目标公司未能按约履行减资程序违反了合同的附随义务,其应承担因未及时履行合同义务而产生的迟延履行违约责任。(2)目标公司基于未履行减资程序导致股权回购无法实现而支付违约金的情况下,并不会导致公司注册资本的减少,不违反资本维持原则。

持否定观点的理由主要有:(1)若减资程序未完成不能完全归咎于目标公司,即减资事项未完成并非因目标公司不作为或有过错,则要求目标公司承担违约责任缺乏事实依据。(2)要求目标公司承担回购义务或支付基于回

购义务 而产生的违约金，相当于让目标公司股东变相抽逃或部分抽逃出资，
违背资本 维持原则。

